

감사결과보고서

- 지명경쟁의 계약방식을 적용한 관급자재(물품) 구매 -

2019. 9.



한국환경공단
감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요		1
1. 감사목적		1
2. 감사범위		1
3. 감사기간		1
4. 감사방법		1
5. 감사인원		1
 II . 감사 결과		2
1. 총평		2
2. 지적사항 총괄		2
3. 분야별 지적사항		3
 III . 지적사항에 대한 처분요구		7
1. 처분요구사항 일람표		7

[덧붙임] 감사결과처분요구서

I

감사실시 개요

1. 감사목적

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제22조(지명입찰에 의할 계약)와 관련하여 지명경쟁 계약방식을 적용한 관급자재(물품) 계약사항에 대해 적정 추진 여부 등 상임감사의 전반적 점검 지시(2019. 7. 16.)에 따라 특정감사를 수행

2. 감사범위

- 2016. 1. ~ 2019. 6.까지 지명경쟁 계약방식을 적용한 관급자재(물품) 계약건
이나 일상감사 검토 완료건

3. 감사기간 :

- 2019. 7. 17. ~ 7. 30. (10일 간)

4. 감사방법

- 자료조사 및 실지감사 등

5. 감사인원

- 감사2부장 등 7명(감사2부 5인, 감사1부 2인, 연인원 34일)

구분	직급	성명	투입일수	구분	직급	성명	투입일수
1	2급	☆☆☆	6	5	4급	○○○○	3
2	3급	★★★	7	6	4급	□□□	3
3	3급	○○○	7	7	4급	■■■	2
4	3급	●●●	6				

※ 감사실 직원 중 공사현장 감독 유경험자 포함 구성

II

감사 결과

1. 총 평

‘16년부터 ‘19년 2분기까지 지명경쟁계약방식을 통한 관급자재(물품) 구매 건수는 총 55건으로 계약금액은 17,154백만원(1건 평균 312백만원)이다.

지역본부에서는 관급자재(물품)의 지명경쟁계약을 위해 관련 전문조합에 우수 업체 추천을 요청하고 일부 지역본부에서는 심의위원회를 개최하는 등 투명성 및 공정성 제고를 위해 많은 노력을 하고 있으나 감사결과 일부 절차에 대한 보완이 필요하고 추가적으로 공정성을 확보할 수 있도록 다음 사항을 지적하여 주의를 환기하였다.

첫째, 관급자재 지명경쟁입찰을 위한 우수업체 추천요청 시 별도의 기준이 없어 여러개의 전문조합이 있음에도 1개 조합에만 요청하거나 특정조합에만 편중될 우려가 있으며, 복수의 조합에서 추천받은 업체가 중복이 발생한 경우 추가적으로 해당 조합에 확인을 통해 가능한 많은 업체에 입찰참여 기회를 부여할 필요성 등이 확인되었다.

둘째, 관급자재 선정업무 시 계약방법 및 타당성 등에 대한 공개적인 의사결정 시스템인 심의위원회 운영 제도를 일부 지역본부에서만 시행하고 있어 전체적으로 확대·운영할 필요성이 확인되었으나 본 사항은 금번 환경부 종합감사 수감 중 중복지적됨에 따라 향후 제도개선 요구사항 등을 포함한 감사결과를 이행함이 타당하다고 판단되어 본 감사결과에서 제외하였다.

2. 지적사항 총괄

이번 지명경쟁을 통한 직접구매(관급)자재 구매 절차 시 업체추천 요청방안에 대한 개선사항 1건이 확인되었다.

3. 지적사항

1

지명경쟁을 통한 직접구매(관급)자재 구매 절차 시 업체추천 요청방안

1. 판단 기준

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다) 제23조(지명입찰에 의한 계약) 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”이라 한다) 제22조(지명입찰에 의한 계약) 제10호에 의하면 「중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 “판로지원법”이라 한다)」 제6조에 따라 중소기업부장관이 지정·공고한 물품을 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로부터 제조·구매하는 경우에는 지명경쟁입찰에 부칠 수 있도록 규정되어 있다.

또한, 판로지원법 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) 및 제7조(경쟁제품의 계약방법)에는 판로확대가 필요하다고 인정되는 제품을 경쟁제품으로 지정하여 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하도록 하고 있다.

그리고, 국가계약법 제24조(지명경쟁입찰 대상자의 지명) 및 지방계약법 제23조(지명경쟁입찰 대상자의 지명) 제1항에는 지명경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 5인 이상의 입찰대상자를 지명하여 2인 이상의 입찰참가신청이 있어야 한다. 다만, 지명대상자가 5인미만인 때에는 대상자를 모두 지명하여야 한다고 규정되어 있다.

또한 동법 시행규칙 제27조(지명입찰의 지명기준)에 따르면 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증을 받은 제품 또는 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품 등 물품의 제조·구매 등과 관련하여 지명입찰에 참가할 자를 지명하는 경우에는 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 기술, 기계, 기구, 생산설비 및 판매망 등 납품능력을 가지고 있는 자에게 행하게 할 필요가 있는 경우에는 그 기술, 기계, 기구, 생산설비 및 판매망 등 납품능력을 가진 자를 지명하되, 경쟁원리가 적절하게 이루어지도록 하여야 한다고 규정되어 있으며, 판로지원법 제6조에 의한 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”이라 한다)의 경우에는 지명입찰의 지명기준을 별도로 지정하지는 않고 있으나 상기사항을 준용함이 타당한 것으로 판단된다.

2. 감사결과 확인된 문제점

환경시설설치사업과 관련하여 '16년부터 '19년 2분기까지 판로지원법에 의한 경쟁 제품인 경우 지명경쟁계약을 통해 구매한 관급자재(물품) 계약건수는 총 55건이며 계약금액은 17,154백만원(1건 평균 312백만원)이다.

[표 1] 본사 및 지역본부별 지명경쟁입찰 계약현황('16.1 ~ '19. 6.)
(단위: 건, 백만 원)

구분	총계	본사	동부	서부	부울경	대구경북	충청	호남
건수	55	1	11	14	5	10	10	4
금액	17,154	693	5,488	4,761	1,039	364	3,915	895

공단에서 경쟁제품인 관급자재 구매를 위해 지명경쟁입찰을 통한 계약을 요청하는 절차를 보면, 실무자인 현장감독자는 구매물품과 관련한 전문단체인 협동조합(이하 “조합”이라 한다)에 업체를 추천하는 공문을 발송하고 해당 조합에서는 자체 「경쟁물품 생산조합원사 추천규정」 등과 같은 운영규정을 통해 자격을 충족하는 업체들을 공단에 공문으로 추천하고 공단에서는 추천받은 업체들을 입찰대상자로 하는 지명경쟁계약을 조달청에 요청하고 있다.

[표1]의 지명경쟁계약현황 중 현장감독자가 관련 조합에 우수업체 추천을 요청한 문서를 분석해 보면 기계관급자재인 펌프류의 경우에는 한국펌프공업협동조합이 유일한 단체로서 해당 조합에만 추천요청 공문을 보낼 수밖에 없으나,

[표2]와 같이 전기관급자재 중 다수를 차지하는 프로세스제어반, 계장제어장치의 경우 관련 조합이 4개나 되는데도 불구하고 그 중 복수(2개)조합에 추천을 요청한 건수가 15건, 1개 조합에만 추천을 요청한 건수가 16건으로 지역본부 또는 담당자별로 별도의 기준이 없이 복수 또는 단수조합에 추천요청을 하고 있는 실정이었다.

이와 같이 관련된 4개 조합 중 특정조합에만 추천요청이 편중되면 추천요청 기회를 받지 못하는 조합 및 조합사로부터 민원이 발생할 소지가 있으므로 다수의 조합이 있는 경우에는 복수로 추천을 요청하고 전차의 요청사례 등을 고려하여 추천요청 조합의 편중을 방지하는 것이 필요하다.

[표 2] 복수(2개) 또는 단수의 협동조합을 통한 추천 요청 사례

구분	계약 건수	복수조합 추천요청	단수조합 추천요청	추천요청 협동조합 및 횟수			
				A조합	B조합	C조합	D조합
프로세스제어반	20	14	6	10	15	6	3
계장제어장치	11	1	10	4	5	3	0
계 (계약건수 대비 추천횟수율)	31	15	16	14 (45.2%)	20 (64.5%)	9 (29.0%)	3 (9.7%)

또한, 복수의 조합에서 추천받아 추진된 15건의 경우에는 [표3]과 같이 총 9건에서 복수 조합에서 동시에 추천을 받은 업체수가 1개에서 5개까지 중복되는 사례가 발생되었으며 중복 추천을 받은 업체가 낙찰된 경우는 6건, 단일 추천을 받은 업체가 낙찰된 경우는 3건으로 분석되었다.

[표 3] 복수 조합에서 추천한 업체 확인 결과 중복된 업체가 있는 사례

구분	건수	중복업체수별 사례				비 고 (추천업체 중복이 있었던 9건의 낙찰현황)
		1개 중복	2개 중복	3개 중복	5개 중복	
추천업체 중복이 있는 사례 (건별 최종 입찰대상 지명수)	9	3 (9)	2 (8,10)	3 (7)	1 (8)	중복업체 6건, 미중복업체 3건
추천업체 중복이 없는 사례 (건별 최종 입찰대상 지명수)	6	- (8~11)				

우수업체 추천요청을 받은 조합에서는 자체 규정 등에 의거 5개사만을 추천하거나 수요기관에서 요구한 최소 업체수의 20~40%를 가산하여 추천하고 있으며, 공사감독자는 문서확인 결과 중복된 업체가 있으면 해당 업체를 1개 업체로 간주하여 추천받은 업체 전체를 입찰대상자로 지명하여 조달청에 계약요청을 하고 있다.

다만, 이와 같이 중복된 업체가 발생한 경우 공사감독자는 그 내용을 각 조합에 알려 해당 조합에서 추천업체를 선정할 당시 최종 추천업체수를 감안하여 참여를 희망한 적격인 업체가 더 많이 있었음에도 불구하고 입찰참가자격기회를 받지 못한 업체가 있었는지 등 추가 업체추천 가능여부를 확인하여 업무를 진행할 필요가 있다.

그리고, 현장감독자가 관련 조합에 우수업체 추천을 요청할 시 추천기한을 명시하지 않거나 3일에서 4일까지로 짧게 명시하는 경우도 있었는데 조합에서 공단에 추천공문을 보내온 기간은 평균 6일이 소요된 바, 앞으로는 충분한 회신요청 기한을 명시하여 조합에서 우수업체의 선정에 관련한 충분한 검토 및 추천요청이 이루어질 수 있도록 할 필요가 있다.

[사례] 공단에서 요청한 추천기한을 지나 조합에서 회신한 사례

사례] A협동조합 「중소기업자간 경쟁물품 생산조합원사 추천규정」 제4조 (우수업체 추천신청 공고), 제5조 (우수업체 추천 신청), 제6조 (우수업체 추천)에 의하면 조합은 구매기관에서 우수업체 추천문서가 접수된 때에는 즉시 조합 홈페이지 공지사항에 공고 하여야 하며, 조합원은 신청 공고일로부터 익일 근무시간 이내에(소인을 확인할 수 있는 등기 우편 이상)으로 신청하고 추천업체수는 수요기관에서 요구하는 최소 업체수의 40%범위내에서 가산하여 추천하되 실적, 품질인증, 관련면허, 기술개발제품, 관련특허 등을 감안하여 추천할 수 있다고 기술되어 있음

또한, 한국환경공단 ▲▲권지역본부 ▽▽▽▽관리처 공사관리▼부에서는 “계장제어장치 업체 추천요청” 공문에서 중소기업자간 경쟁제품에 대한 직접생산확인증명서를 소지한 업체 중 「정보통신공사업법」 제14조(공사업의 등록 등)에 따른 등록업체 5개를 4일 이내에 추천 요청하는 공문을 발송하였고 A협동조합에서는 5개업체를 추천하면서 공단에서 요청한 회신기일보다 2일 늦게 문서를 발송한 사례가 있음

이에 감사기간 내 관련 해당협회와 면담한 결과 회신요청기일이 3~4일로 짧은 경우 행정기일 소요 등에 따라 문서를 늦게 발송하는 사례가 있다는 의견을 진술

3. 조치할 사항

각 지역본부 환경시설관리처장은 지명경쟁을 통한 직접구매(관급) 계약을 위해 관련 조합에 우수업체 추천을 요청할 시 충분한 회신기일을 확보하여 복수 조합에 요청하고, 전차 요청사례 등을 파악하여 추천요청 조합이 편중되지 않게 하며, 추천 업체의 중복 발생 시 추가적으로 추천이 가능한 업체여부를 조합에 확인하는 등 보다 공정한 경쟁을 유도할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【개선】

IV 지적사항에 대한 처분 요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위: 천 원, 명)

순번	건명	관련부서 (현 부서)	관련자		처분 요구
			직급	성명	
1	지명경쟁을 통한 직접구매(관급)자재 구매 절차 시 업체추천 요청방안				개선
		각 지역본부 환경시설관리처	-	-	-

2. 현지조치사항 일람표 - 없음